广州市白云区“12·4”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2022年12月04日21时36分许，广州市白云区广花一路由北往南行至广花一路进白沙湖大街北44米发生一起道路交通事故，一辆重型自卸货车与一辆电动自行车发生碰撞，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、均禾街道办事处等相关单位成立广州市白云区“12·4”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请天河区人民政府、广州市公安局交通警察支队白云二大队派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

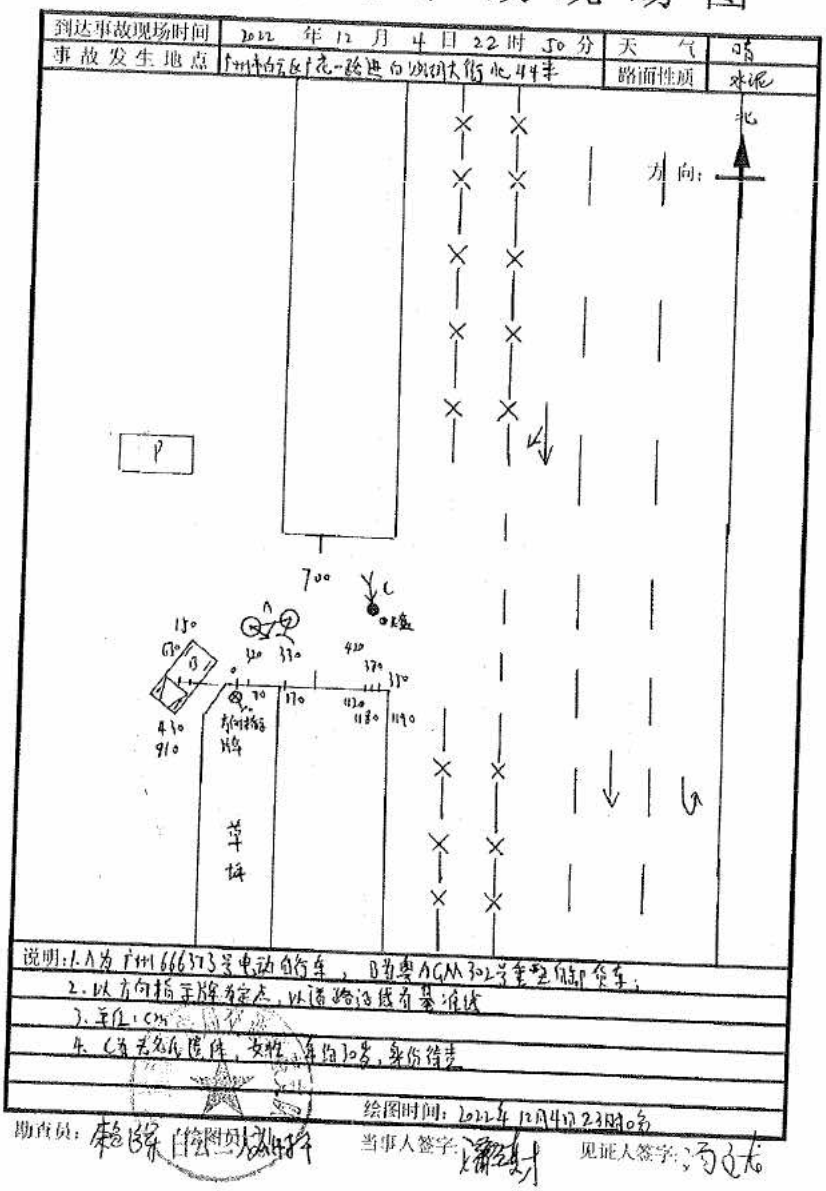
经调查认定，广州市白云区“12·4”生产经营性道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2022 年 12 月 04 日 21 时 36 分，广州丰晟建设工程有限公司驾驶员潘镇才驾驶粤 AGM302 号重型自卸货车沿广州市白云区广花一路由北往南行至广花一路进白沙湖大街北 44 米，向西右转驶出道路时，遇苏咏莹驾驶广州 666373 号电动自行车由北往南驶至，结果两车发生碰撞，造成苏咏莹现场死亡及两车损坏的交通事故。（事故现场如下图）

道路交通事故现场图


到达事故现场时间
2022 年 12 月 4 日 22 时 30 分
天气
晴
事故发生地点
路面性质
水泥
北
方向：
P
700
草坪
说明：1.A为广州666373号电动自行车，B为粤AGM302号重型厩卸货车；
2.以方向指示牌为定点，以道路边线为基准线
3.单位：CM
4.C为无名氏遗体，女性，身份未明，身份待查
绘图时间：2022年12月4日23时0分
勘查员：
当事人签字：
见证人签字：

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.广州丰晟建设工程有限公司(以下简称“广州丰晟公司”),涉事车辆粤AGM302号重型自卸货车所属单位，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：孙建伟，营业期限：2020年11月11日至长期；注册地址：广州市天河区迎龙路203号之十二301室(实际经营地址:广州市白云区龙湖西街16号)。经营范围:土木工程建筑业等。该单位持有道路运输经营许可证，事故发生时在有效期内，共有营运车辆26辆。

2.潘镇才，男，35岁，广东省清远市人，广州丰晟公司驾驶员，事故发生时驾驶粤AGM302号重型自卸货车；驾驶证准驾车型：B2，在有效期内。经广州市公安局交通警察支队白云二大队检测，排除事故发生时涉酒、涉毒因素。

3.苏咏莹，女，28岁，广东省广州市人，事故发生时在事发地点驾驶广州666373号电动车；苏咏莹在事故中死亡，经广州市公安司法鉴定中心鉴定，死因为胸腹部损伤。

（三）涉事车辆基本情况。

1.粤AGM302号重型自卸货车，登记所有人:广州丰晟公司;事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:华安财产保险股份有限公司广东分公司,事发时保险单在有效期内。事故发生后，经广东华京司法鉴定所检验，该车制动性能合格、转向性能合格、灯光系统不合格（左后灯组外壳破损分离，痕迹陈旧），

事发时车速为16km/h。

（四）事故受害人员基本情况。

苏咏莹，女，28岁，广州市人，事故发生时驾驶广州666373号电动自行车，在事故中死亡。

（五）事故现场基本情况。

事故现场位于广州市白云区广花一路进白沙湖大街北44米，广花一路呈南北走向，道路中间绿化带分隔双向六条机动车道，事发路段设有限速30公里标志牌：交通标志、标线控制，完好干燥的水泥路面，照明条件为夜晚，有路灯照明，视线一般。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，潘镇才立即拨打了110和120电话。接报后，广州市公安局交通警察支队白云二大队和120医护人员迅速到达事故现场处置。苏咏莹经现场抢救无效死亡。经评估，本起事故应急处置得当。

事故发生后，涉事单位与苏咏莹家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，本起事故造成直接经济损失约为120万元。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202200006 47号），经调查询问、检验鉴定、查看视频监控资料、综合分析，造成本起事故的直接原因是：潘镇才驾驶机件不符合技术标准的机动车驶出道路时未让在道路内正常行驶的车辆优先通行，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]、《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款[②]之规定；苏咏莹无导致事故发生的过错行为。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[③]之规定，由潘镇才承担此事故的全部责任；苏咏莹无责任。

四、事故暴露的主要问题

广州丰晟公司作为涉事车辆粤AGM302号重型自卸货车及其驾驶员潘镇才所属单位，对潘镇才进行的岗前安全培训时间不足24小时，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第80号）第十三条第一款[④]的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事

---

① 第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

② 第二十八条 驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。

③ 第六十条第一款第（一）项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

④ 第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议:

（一）司法机关拟追究刑事责任人员。

潘镇才，涉事重型自卸货车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准的机动车驶出道路时未让在道路内正常行驶的车辆优先通行，其过错行为是导致该事故发生的主要原因，对事故的发生负全部责任。潘镇才涉嫌交通肇事罪，广州市公安局已于2023年1月17日对其立案侦查，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

广州丰晟公司，涉事车辆及驾驶员所属单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第80号）第十三条第一款[⑤]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项[⑥]的规定，建议由区应急管理局对其给予行政处罚。

（三）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

---

⑤ 第十三条第一款　生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

⑥ 第九十七条第（三）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

六、事故防范和整改措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区预防道路交通事故综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）建议区住房建设交通局针对本起事故中暴露出来的问题，举一反三，全面加强道路运输行业监督管理，压实企业道路运输安全主体责任。

（三）建议均禾街配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（四）责成广州丰晟公司深刻整改，开展警示教育，严格规范对驾驶员的安全生产教育和培训，切实履行企业道路运输安全主体责任，杜绝类似事故发生。